



גליון 294

השיעור השבועי ממור'ר ועט'ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ניסן תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויקרא

מצות מצוה בערב פסח שחל בשבת (הלכות פסח ג')

נושאי השיעור: אפיית מצות מצוה כשערב פסח חל בשבת | מצות רכות ומצות קשות | אם מצות מצוה הן מוקצה בשבת ערב פסח | אם תרומה נחשבת למוקצה בשבת | לתת אוכל בידיים לקטנים ביום הכיפורים | טלטול משחקים בשבת | אכילת מצה בערב פסח לילדים קטנים | ספר פרי מגדים על השלחן ערוך | איזה מוקצה נקראת המצה בערב פסח | סוג המוקצה בטלפון סלולארי | מוקצה בדברי מאכל המיועדים למכירה | טלטול דגים ובשר שאינם מבושלים | טלטול 'סושי' בשבת | מצה מבושלת או מטוגנת בערב פסח שחל בשבת

א. אפיית מצות בערב פסח בכל שנה

השנה ערב פסח חל בשבת, ויש לדון האם בשבת מותר לטלטל את המצה. האם היא נחשבת למוקצה.

הנה, כמעט לכל אחד ישנם שני סוגים של מצה. יש מצות רגילות שקונים אותן כדי לאכול אותן בכל ימי הפסח, ויש מצות שמורות שאנחנו מייעדים אותן לאכילה בליל הסדר, שהן מיוחדות ומהודרות יותר.

מרן השלחן ערוך (סימן קמ"ח) כותב, שנוהגים לאפות את המצה בכל שנה בערב פסח אחר חצות. ומלשונו משמע שזה מנהג, זה לא חיוב ממש. אבל הרבה יהודים נוהגים להקפיד בזה. בשנים רגילות זה דבר קשה מאוד, כי צריך תמיד להזדרז לאפות ולסיים הכל לפני שהבצק יחמיץ, זה כבר זמן איסור החמץ. ועושים את זה בזריזות גדולה, שמיד לאחר שאופים את העיסה, שוטפים את הכלים, פוגמים את שאריות הבצק שנשארו על ידי חומר ניקוי. כדי למנוע מציאות שיש לנו כזית של חמץ ואף פחות, לאחר שעברו י"ח דקות. ואני אומר שבכל השנים שעושים את זה, ראוי להקפיד שלא לעשות זאת בעצמו, אלא לקנות 'מצות מצוה' - שנאפו בערב פסח אחר חצות, או להצטרף לחבורה שיש בה אנשים מומחים באפיית מצות.

ב. מצות מצוה כשערב פסח חל בשבת

השנה שערב פסח חל בשבת, כתוב בשלחן ערוך, שנוהגים לאפות את המצה

בערב שבת. כל הנושא של אפיית מצות בערב פסח אחר חצות זה שיעור בפני עצמו, אבל השנה החשיבות של אפיית בערב פסח אחר חצות היא פחותה יותר, כי אופים בערב שבת. אכן יש ראשונים שסוברים, שבערב פסח שחל בשבת, כמו השנה, צריך לאפות את המצות בליל הסדר. אבל בימינו כמובן שאף אחד לא נוהג כך, גם המחמירים ביותר, מפני שההכנות לזה מעכבות את כל ליל הסדר. על כל פנים, המצות הללו הן המהודרות ביותר, 'מצות מצוה', אף אחד לא מתכוון להשתמש בהן רק בליל הסדר, אדם משלם עליהן יותר כסף כדי שיהיו ראיות לליל הסדר.

ג. מצות רכות ומצות קשות

אני זוכר שבמשך כל השנים, אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מקפיד מאוד לאכול מצות מצוה שנאפו בערב פסח אחר חצות. בזמנו, המקום שהיה מקובל לאפות מצות כמו שצריך, במומחיות גדולה, היה בבית הכנסת 'שושנים לדוד' שבשכונת 'בית ישראל', זה בית כנסת ידוע ליד בית כנסת 'מוסאיוף'. כשהייתי ילד קטן, אאמו"ר היה לוקח אותי לשם, והיה שם תור ארוך של אנשים שמקפידים בדבר הזה, ובתור הזה היו גדולי ישראל, כל גדולי התורה הספרדים היו באים לשם וכולם היו מחכים בתור. וכולם היו משלמים מראש לפי הכמות אותה הם רוצים, האחראים על המאפייה לא היו מסכימים לקחת יותר מדאי אלא רק בצמצום ממש, והיו נכנסים בחבורה והיו אופים את המצות.

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדפוס

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור <<http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון

ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

הם היו אופיים מצות רכות, יש כאלו שמסתכלים עלינו הספרדים, במיוחד אלה שבאים מירושלים של פעם, איך זה שאנחנו אוכלים מצות רכות, זה נראה כמו פיתות... אבל אני יכול לספר לכם, שבאותה מאפייה, מלבד אאמו"ר מרן זצוק"ל, היו באים גם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, מרן הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, מרן הגאון הרב יעקב מוצפי זצ"ל, כל גדולי הרבנים הספרדים היו מגיעים לשם.

אני זוכר שכשאאמו"ר היה מגיע לשם הוא היה צעיר מאוד, והוא היה מחכה עד שיגיע התור שלו לאפות את המצות. ולבינתיים היה מחזיק ביד ספר פותח ולומד. בין הרבנים שם הייתה שיחה של דברי תורה. והרב בן ציון אבא שאול שכל כך היה אוהב את אאמו"ר, היה רואה איך אאמו"ר שקוע בספר ובלימוד שלו, היה מבקש מכל הרבנים שידברו בשקט כי הרב עובדיה לומד... לא להפריע לו, לא לצעוק או לדבר בקול רם, לדבר בשקט, כדי שהרב עובדיה יוכל להתרכז בלימוד שלו. זה היה כל כך יפה לראות איך שגדולי ישראל מגיעים לאפות מצות בערב פסח אחר חצות.

ד. להוציא את מצות רכות מההקפאה בשבת ערב פסח

הנידון הוא האם המצות הללו שהן מיועדות לליל הסדר, הן נחשבות למוקצה בשבת או לא. והשאלה הזו מתעוררת השנה, כי אם למשל יש לאדם מצות רכות, שאם הוא משאיר אותן ללא הקפאה - הן מתייבשות מהר מאוד. ותוך 24 שעות לפעמים אפילו כבר קשה לאכול אותן. אז מה עושים?! מיד לאחר האפייה מקפאים את המצות הללו. והנה אם יוציא את המצות הללו מההקפאה במוצאי שבת, זה ייקח זמן עד שהן יפשירו. ויש לדון אם מותר לטלטל ולהוציאן מההקפאה בשבת עבור ליל הסדר.

ה. אם יש לאדם הרבה מצות מצוה מהודרות לפסח

הנה מי שלומד טוב את הלכות מוקצה, יבחין שאפשר לחלק את זה לשני סוגים של מצות. יש כאמור מצות רגילות שאוכלים אותן בכל ימי הפסח, ויש מצות מהודרות יותר, מצה שמורה או מצות מצוה, שאנחנו מעוניינים לאכול אותן רק בליל הסדר. אם יש יהודי שיש לו שפע של מצות מהודרות ביותר, והוא אוכל אותן בכל ימי הפסח, אין אצלו הבדל בין ליל הסדר לשאר ימי הפסח, במצב כזה אין שום שאלה שהמצות אינן מוקצה. וכמו כן מצות מכונה או אף מצות עבודת יד, שאינו מתכוון לאכול בליל הסדר, הן לא מיוחדות מבחינתן, מצות כאלה אינן נחשבות למוקצה בשבת. כי יש לנו כלל בהלכות מוקצה, וכתבתי על זה באריכות בהקדמה שלי להלכות מוקצה, שמוקצה צריך להיות מוקצה לכל, וברגע שזה מותר לחלק מהאנשים ולחלק לא, זה לא נחשב למוקצה.

ו. מוקצה לכל

דוגמא לדבר: כתוב בשלחן ערוך (סימן ע"ח סעיף ה'), שאם גוי הביא ליהודי דבר מאכל מחוץ לתחום, לצורך היהודי, כיוון שנעשתה בו מלאכה של ישראל אסור לעשות - להביא מחוץ לתחום - אסור לאותו אדם שהגוי הביא את המאכל עבורו לאכול את המאכל הזה. אבל לאנשים אחרים שהגוי לא הביא את זה עבורם מותר. ויש נידון האם לאותו אחד שהגוי הביא את הדבר מאכל עבורו - האם מותר לו לתת את זה ליהודי אחר שיאכל את זה, והתשובה לכך שמותר, ואין בכך בעיה של טלטול. מפני שכיון שלשני זה מותר אפילו באכילה, ומוקצה צריך שיהיה מוקצה לכולם, וברגע שלחלק מבני אדם זה מותר לגמרי, הרי שזה אינו מוקצה. וממילא גם למי שאסור לאכול את זה, זה לא מוקצה.

ז. טלטול תרומה בזמן בית המקדש כשאין כהנים שיכולים לאוכלה

בדומה לכך יש הלכה לגבי אדם שהפריש תרומות ומעשרות ביום שיש, שהרי בשבת אסור להפריש תרומות ומעשרות. בזמננו תרומה ודאי נחשבת למוקצה, כי היא מיועדת לזריקה לאשפה, זו תרומת טמאה שהרי כולנו טמאי מתים. אבל בזמננו שהיו כהנים טהורים, והיו יכולים לאכול תרומה - ישראל שאכל תרומה חייב מיתה בידי שמיים - אבל לכהנים מותר, אז אם אדם הפריש תרומה ביום שיש או אפילו בשבת, הוא לא ידע את ההלכה שלא מפרישים בשבת, התרומה הזאת היא איננה מוקצה, כיוון שהיא ראויה לאכילה לכהנים.

יתירה מזאת כותבים כמה ראשונים, ספר התרומה (הלכות חלה סימן פד), סמ"ג (לאזין ע"ה), הגהות מיימוניות (פרק ג מהלכות יום טוב הלכה א') ועוד, שאפילו אם אדם גר במקום שאין כהנים, הוא גר בכפר קטן שיש שם רק מעט משפחות ואין

אפילו לא כהן אחד שם, כלומר שבשבת התרומה הזו איננה ראויה לאף אחד כי אין שם כהנים, בכל זאת התרומה איננה נחשבת שם למוקצה. מרן הבית יוסף בהלכות פסח (סימן ת"ז) מביא את דברי הראשונים בזה [- יש לו שם קושייה אחרת מהעניין הזה שלא נוגעת לנושא שלנו]. ולכאורה מזה שמרן מביא את הראשונים הללו נראה שמסכים לדין הזה.

ח. טלטול דברי מאכל הראויים לבעלי חיים

הפרי מגדים מחדד את הדברים, שהנה דבר מאכל שאינו ראוי לאכילת בני אדם אבל ראוי לבעלי חיים, שאינו נחשב למוקצה וכמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סימן ע"ח סעיף כז), אבל צריך שזה יהיה ראוי לבעלי חיים המצויים. למשל, אדם שאכל ונשארו עצמות שראויות לכלבים, העצמות הללו אינן מוקצה. אבל זה בתנאי שהכלבים מצויים, היום כלבים מצויים בכל מקום. אבל אם למשל יש קליפות ושאריות שכלבים לא אוכלים, אבל מי שאוכל אותם זה רק חמורים, הרי היום אין חמורים, תסתובבו, ותראו שאין חמורים, השאריות הללו הן מוקצה. כי צריך שזה יהיה ראוי לבעלי חיים המצויים דווקא.

ט. לתת מאכלים ביום הכיפורים לילדי הקטנים

יש עוד דוגמא פשוטה: טלטול דברי מאכל ביום הכיפורים, למרות שאסור לאוכלם - מותרים בטלטול. אמנם הראשונים דנים אם מותר או אסור לטלטלם מצד החשש שמא יבוא לאכול אותם, ולהלכה לא חוששים שיבוא לאכול את המאכלים שבידי - כי אימת הדין עליו, אימת היום הקדוש - יום הכיפורים. לכן אדם שיש לו ילדים קטנים - הם פטורים מן הצום ואסור להם לצום - מותר לו להאכיל אותם או לתת להם את האוכל בידי.

הרי לנו שכל הדיון בפוסקים על האוכל ביום הכיפורים, זה מתוך חשש שמא האדם יבוא לאכול, אבל זה שאסור לו לאכול את המאכל זה לא הופך אותו למוקצה, כיוון שזה ראוי לקטנים.

י. לשחק במשחקים בשבת לגדולים וקטנים

לאור כל האמור אני רוצה לומר עוד, הנה אסור לגדול לשחק במשחקים בשבת. שש-בש, שחמט, כדור, כל המשחקים הללו אסור לשחק בהם. אבל הקטנים מותרים לשחק במשחקים הללו. הפוסקים דנים במשחקי הרכבה, 'לגו' וכיו"ב משחקים שמרכיבים אחד על השני. יש בזה מחלוקת, הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך (שמיית עגת כהלכתה עמוד קס"א) אומר, ולעומת זאת אאמו"ר מרן זצוק"ל (ש"ס יחוד דעת ח"צ סימן נ"ה) מתיר. ובעז"ה בספר שלי 'הלכה ברורה' שיצא לאור בקרוב על הלכות מוקצה, הבאתי הרבה ראיות שזה לא מוקצה. אין בזה לא משום בונה ולא משום סותר. מותר לקטנים לשחק במשחקים הללו בשבת.

יא. טלטול משחקים בשבת לגדולים

אם כן יש לדון האם מותר לגדול לטלטל את המשחקים הללו בשבת, משחקים שלילדים מותר לשחק בהם אבל לגדולים אסור - האם מותר לטלטלם או שזה מוקצה. ולאור כל האמור לעיל, יש לומר שהמשחקים הללו אינם מוקצה, למרות שלגדול בעצמו אסור לשחק בהם - מותר לטלטלם.

יב. משחק בכדור בשבת

במדרש (פרק בתרא דתעניות ה"ה) מובא, שהייתה עיר שקראו לה 'טור שמעון' שחרבה בגלל שהיו משחקים בה בכדור בשבת. אבל מה שכתוב בשלחן ערוך (סימן ע"ח סעיף מה) שאסור לשחק בכדור בשבת, ומרן לא מבדיל בין גדולים לקטנים, כי באמת לא מדובר בכדור משחק שיש בזמננו. כתבתי על זה אריכות גדולה בסימן ש"ח ובעז"ה הספר יצא לאור בקרוב, ותראו שכתבתי הוכחות ברורות ביותר שלילדים קטנים מותר לשחק בכדור, כמובן אם אין חשש של 'אשווי גומות' - כמו למשל לשחק במקום שיש עפר או דשא, שאסור. אבל לילדים קטנים בבית, מותר. ומגיל בר מצווה, אסור לשחק בכדור בשבת. ויש לזה כמה סיבות ואכמ"ל.

והנה אם הילד רוצה שאושיט לו את הכדור, או אם הכדור נמצא במקום גבוה ורוצה שאוריד לו אותו - מותר לטלטל את הכדור משם, למרות שאסור לי לשחק בו. והכדור אינו נחשב מוקצה כיון שהוא אינו מוקצה לכולם, שהרי הוא מותר לקטנים, ודבר שאינו מוקצה לכולם - אינו מוקצה.

יג. מצות מצוה הן מוקצה בערב פסח שחל בשבת

לאור כל האמור לעיל יש לומר, שכיון שהמצה הרגילה בערב פסח היא מותרת לקטנים, בשונה מגדולים שחז"ל (ויזלמי פסחים י, 6) קבעו שאסור לאכול מצה בערב פסח. זה איסור דרבנן. אבל לילד בן 4-3 ואפילו 5 שאינו יודע מה זה יציאת מצרים, מה כל המשמעות של הגאולה, הוא לא מבין את הדברים, מותר לתת להם לאכול מצה בערב פסח. אם כן כיון שהמצה מותרת לילדים הקטנים, הרי שהמצה הרגילה אינה נחשבת למוקצה כלל.

לעומת זאת, מצות מצוה שהן מצות יקרות, הרי הוא לא מתכוון לתת ממנה לילדים הקטנים, הוא מייעד אותה לליל הסדר דווקא, המצה הזאת נחשבת למוקצה. כי לקטנים היא לא ראויה - כי לא מתכוון להביא ממנה לילדים, ולגדולים היא אסורה באכילה, לכן היא מוקצה. את החילוק הזה כותב רבינו הפרי מגדים בכמה מקומות, ובכל מקום הוא כותב על זה שורה - שורה וחצי.

יד. ספרי הפרי מגדים

'פרי מגדים' זה ספר גדול ועצום על אורח חיים ויורה דעה. באורח חיים זה ארוך מאוד מצד אחד, מצד שני הוא מקצר מאוד בלשונו. לפעמים כדי להבין את דבריו בשורה אחת, לפענח את הכוונה שלו, זה לוקח המון זמן.

פעם סיפר לי הגאון הרב יהודה עדס שליט"א מעשה שהיה. שהוא היה לומד בחברותא עם רב אחד גדול, הרב בורדיאנסקי, ופעם אחת היתה להם איזו שאלה באיזה נושא וחיפשו מי מדבר בנושא הזה, ומצאו שיש על זה יביע אומר. כשהם פתחו את היביע אומר, הם ראו שהוא ממש מדבר על השאלה שהם חיפשו, והוא מציין לדברי הפרי מגדים. הלכו מהר והביאו את הספר פרי מגדים, וראו שיש שם פרי מגדים ענק על עמוד שלם. ללמוד פרי מגדים על עמוד שלם זה לוקח שעות רבות!

ואז הם שאלו אחד את השני, הרב עובדיה קרא את כל הפרי מגדים שהוא מציין? והחליטו לבדוק בעצמם... והרב עדס מספר שהם ישבו במשך שעות ולמדו את הפרי מגדים, לפענח כל שורה, להבין מה הוא מתכוון, לקח להם המון זמן. והנה לאחר שסיימו ללמוד את כל הפרי מגדים שמו לב שמה שאמרו"ר ציין אליו בשמו לא נמצא בכל הפרי מגדים הזה. אז הרב עדס אמר לרב בורדיאנסקי, שלמחרת ילך לרב עובדיה כדי לשאול אותו, ואולי זו טעות בציון ובאמת כוונתו לפרי מגדים אחר.

לאחר שהרב בורדיאנסקי הלך, הרב עדס החליט שהוא הולך ללמוד שוב את הפרי מגדים, אולי בכל זאת ימצא משהו. והוא סיפר לי שישב במשך שעות אחדות וחזר על כל דברי הפרי מגדים שוב, והנה לפתע, כמה שורות לפני הסוף, בשורה אחת, הוא ראה שבאמת הפרי מגדים כותב את מה שאמרו"ר ציין בשמו! כך סיפר לי הרב יהודה עדס לפני הרבה שנים.

טו. המצה היא מוקצה מחמת גופו

הנה מי שלומד הלכות מוקצה צריך לדעת שיש תשעה סוגים של מוקצה. והסתפקתי איזה מוקצה נקראת המצה בשבת ערב פסח? ומיד חשבתי שזה מוקצה מחמת חסרון כיס. אלא שבפרי מגדים (סימן תמ"ד הל' אברהם סק"א) אינו כותב איזה סוג מוקצה המצה, אבל הוא שולח לעיין בכמה מקומות, במיוחד במגן אברהם. ופתחתי את כל המקורות שהפרי מגדים מביא, וכולם מדברים על מוקצה מחמת גופו. כלומר הוא מחדש, שלמרות שזה דבר מאכל, כיוון שזה אסור באכילה לגמרי והוא לא מתכוון לאכול אותו, אין לו שום אפשרות להשתמש בו, הרי שזה מוקצה מחמת גופו. ובאמת, מי שלומד טוב את הכללים, מה ההגדרה של מוקצה מחמת גופו, זה נכון. כי המצה הזאת היא לא ראויה או מיועדת לכלום, היא מיועדת רק ללילה - מוצאי שבת, ממילא היא נחשבת למוקצה מחמת גופו.

טז. שני סוגי מוקצה במצה

אבל אני דיברתי עם האברכים בכולל אצלנו 'יחווה דעת', ואמרתי להם שאני חושב שלמרות שהפרי מגדים כותב שזה מוקצה מחמת גופו, זה גם מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר יש כאן דבר נדיר, לא מצוי כל כך, שיש שני סוגי מוקצה יחדיו בדבר אחד. ונבאר את הדברים: הנה ההגדרה של מוקצה מחמת חסרון כיס, למשל, אדם שהוא שוחט, ויש לו בבית סכין של שחיטה, [- זו הדוגמה הכי טובה] סכין שחיטה היא סכין משובחת מאוד, ועולה הרבה כסף. אבל הנקודה היא לא הכסף, אלא הנקודה המרכזית שהיא סכין מיוחדת לשחיטה בלבד.

והנה בשבת אסור לשחוט, אם כן האם אדם ייקח סכין כזאת שמיועדת לשחיטה ויחתוך בה ירקות? באו אליו אורחים בשבת, עם הסכין הזאת הוא עושה ניסים ונפלאות... הוא יחתוך עגבניות מלפפונים מהר מהר, זה חד מאוד, אבל הוא לא יעשה את זה. הוא מקלקל את הסכין, היא לא מיועדת לזה. מאידך למה שהיא מיועדת הוא לא יכול להשתמש. ממילא הסכין הזו היא מוקצה מחמת חסרון כיס. מחמת חסרון ממון.

יז. טלטול כלים המיועדים למכירה בשבת

אם יש לאדם כלים שמיועדים למכירה, למרות שהכלי הוא כלי שמלאכתו להיות, זה גם נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס. למשל, אדם יש לו חנות נעליים, וביום שבת הוא רוצה להוציא נעליים חדשות, ללבוש אותן חצי שעה ולהחזיר אותן - זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. הנעליים הללו היו מיועדות למכירה והוא ממשיך לייעד אותן למכירה. וכשהוא ילבוש אותן חצי שעה, הוא מוריד מערכן, הן יהיו משומשות. המחיר של משומש זה לא המחיר של חדש. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס.

יח. ההבדל בין מצות מצוה לשאר דברי מאכל המיועדים למכירה

לאור זאת, יש לומר שאותו הדבר הן מצות בערב פסח שחל בשבת. שאם הן מיועדות ללילה, הן מצות יקרות מאוד שהוא מייעד אותן לליל הסדר, הוא לא נותן אותן לאף אחד, הוא רק רוצה אותן בשבילו לליל הסדר, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, הוא חס עליהן, הוא מקפיד לא לתת אותן למישהו אחר, וגם לא לקטנים. ממילא זה מוקצה מחמת חסרון כיס.

אמרתי את כל זה לפני האברכים מהכולל שלנו 'יחווה דעת', והאברכים מיד הקשו עליי, שהרי הרמב"ם (נפ"ק ט מהלכות שבת הלכה י"ז) והשלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ז') פוסקים בפירוש, שבדברי מאכל לא שייך לומר מוקצה מחמת חסרון כיס.

אבל זה לא נכון. כי מה שהרמב"ם והשלחן ערוך פוסקים כך על דברי מאכל, הסיבה לכך היא, הנה למשל אדם שמוכר נעליים - הנעליים מיועדות למכירה, אדם מוכר כלים או בגדים - הם מיועדים למכירה. אבל דברי מאכל, אפילו אם זה מיועד למכירה, דרך בני אדם לשנות את דעתם. אתמול אמנם לא חשבתי שארצה לאכול את זה, זה היה מיועד למכירה, והיום אני רוצה לאכול מזה. אדם שיש לו חנות מכולת, ויש לו מפתחות של המכולת - מותר לו ללכת לקחת משם דברי מאכל בשבת. כיוון שלמרות שזה היה מיועד למכירה בערב שבת, כיוון שדרך בני אדם להימלך לשנות דעתם, אומרים שבשבת שינה דעתו ורוצה לאכול מזה. זה כמו אדם שרוצה לאכול מעט, ופתאום מתעורר לו התיאבון והוא אוכל יותר. אלו דברים שדרך בני אדם להימלך. וכך מסביר האור שמח (על הרמב"ם שם) את ההגדרה והיא נכונה מאוד.

לעומת זאת במצות מצוה, אדם אינו יכול להימלך. וכי הוא יכול להחליט פתאום לאכול?! הוא מחליט פתאום שהוא לא שומר תורה ומצוות?! עובר על דברי חכמים?! זה לא תלוי בו! כלומר, ההקצאה של המצות הללו מחמת חסרון כיס היא אפילו יותר מאשר כלים המיועדים למכירה, כי בכלים עוד יכול לקרות מציאות שאדם משנה את דעתו, זה אמנם לא מצוי, אבל אפשרי. מה שאין כן במצות מצוה - זה לא יכול לקרות. אין שום אפשרות בשבת להימלך בדעתו. ומצאתי שבספר אשל אברהם בוטש (סימן תמ"ד) שגם כתב, שהמצה נחשבת גם למוקצה מחמת חסרון כיס.

יט. להוציא את המצות מהקפאה אחרי השקיעה

לאור זאת, מי שיש לו מצות רכות ששמורות בהקפאה [- אם הן מצות קשות, אין שום הבדל], שיוציא אותן לפני השבת, או לחילופין יוציאם מההקפאה מיד אחרי השקיעה במוצאי שבת.

בשיעור הקודם דיברנו על הנושא של הכנה משבת ליום טוב, ואמרנו שמתחילים לעשות מלאכה רק לאחר צאת השבת, אבל בנידון הזה - של הוצאת מצות מהמקפיא אפשר להוציא כבר בשקיעת החמה. מפני שהוא לצורך מצווה, וכן לא גזרו על השבות בבין השמשות, וכן לא גזרו בטרוד ונחפז וכיו"ב. ומי שלומד טוב את השלחן ערוך (סימן רס"א וסימן שמ"ב) רואה שכזה צריך לנהוג. שמיד בשקיעה אפשר להגיד 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' ולהוציא את המצות מההקפאה.

ובין השקיעה עד זמן אכילת מצה יש כ-3 שעות שבהם יוכלו להפשיר, ובפרט אם יש פלטה בבית, ביום טוב מותר להפשיר אותן על הפלטה. הוא יוכל לאכול אותן בליל הסדר, ובוודאי שהמצות יספיקו הרבה לפני

להפשיר. ובכל אופן, גם אם יש לו הקפאה חזקה מאוד וחושש שלא יפשירו - אז שלא יקפא אותן מלכתחילה, כי בשבת הן נחשבות למוקצה וצריך להיזהר בנושא הזה.

כ. להניח על המצות דבר מאכל ולטלטל אגב האוכל

כמו כן לא יועיל להניח על המצות הללו דבר היתר - כגון סוכריות או דבר מאכל המותר באכילה - כדי לטלטל אותן. זה מועיל לדעת השלחן ערוך (סימן טז סעיף ה) רק בכלי שמלאכתו לאיסור, למשל, סיר שרוצה לטלטל ממקום למקום, שרשאי לתת בתוכו פרי או סוכריה וכיו"ב ומטלטל אותו אגב האוכל שהוא דבר היתר.

אמנם גם בזה יש מחלוקת, ורוב הראשונים סוברים שאסור. וגם בדעת מרן השלחן ערוך יש מחלוקת, שהרי הוא כותב את זה בשם "יש מי שאומר" - אז האם מרן באמת מתיר או לא. בנושא הזה כתבתי בספר שלי על הלכות מוקצה, והארכתי והבאתי ראיות שזה באמת הפשט באמת בדעת מרן השלחן ערוך, שיש להתיר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אגב דבר היתר המונח עליו. ובאמת, בדור שלנו יצא לאור ספר חידושי המאירי על מסכת שבת שכותב בפירוש שזה מותר, וכדעתו של הראב"ן שהביאו הרא"ש בתשובה (כלל כג סימן ח). ובאמת הראב"ן הוא לא יחיד בדבר ויש עוד ראשונים שסוברים ככה.

כלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצה מסוג אחר, הוא קל יותר משאר המוקצים, חכמים התירו בו כל מיני סוגים מסוימים של טלטולים, לכן יועיל להניח עליו דבר היתר ולטלטלו. אבל במוקצה מחמת גופו או במוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו בזה אי אפשר להתיר לטלטל אותו על ידי שמניח עליו דבר היתר. אכן המאירי מתיר גם בזה, אבל מרן דיבר רק על כלי שמלאכתו לאיסור רגיל לא דיבר על מוקצה מחמת חסרון כיס. והמגן אברהם כותב שכך הסכימו אחרונים להחמיר בזה.

ממילא איך שלא נסתכל על המצה בערב פסח, בין אם כמוקצה מחמת גופו שאז לכל הדעות לא יועיל להניח עליה דבר היתר, ובין אם נגדיר אותה כמוקצה מחמת חסרון כיס, הרי כמעט כל הפוסקים סוברים להחמיר מלטלטל אגב דבר היתר המונח עליו. לכן למסקנת הדברים המצה בשבת שהיא ערב פסח אסורה בטלטול לגמרי.

כא. טלטול בשר חי בימינו

בדומה לכך יש דוגמה נוספת השייכת לכל ימות השנה. הנה אדם קנה דג קרפיון או מושט וכיו"ב שאלו דגים שאף אחד לא אוכל אותם חיים, מבואר בגמרא (שם קמח) שדג שאינו מבושל הוא מוקצה בשבת ואסור לטלטלו. אפילו שלמעשה הוא יכול לתת את זה לחתולים, חתולים אוכלים דגים חיים אבל לא כלבים, אבל יש נקודה אחרת, הרי אדם לא ייתן סתם דגים לבעלי חיים, הוא מעדיף לאכול אותם בעצמו. לכן הם מוקצה. כמו כן שעועית יבשה, פולים, וכל מיני קטניות כיו"ב, הרי אדם לא אוכל אותם כמות שהם, זה שובר את השיניים, למרות שזה ראוי לבעלי חיים שיש לו אותם בבית, זה אסור בטלטול, כי הוא חס עליהם והוא לא נותן אותם לבעלי חיים כאשר הם ראויים למאכל בני אדם. לעומת זאת, יש אנשים שאוכלים בשר חי, הם אוהבים את זה כך. שמעתי שהיום במסעדות הכי טובות הם מביאים מאכלים מבשר חי וחוחכים אותו דק דק, מפזרים עליו תבלינים ואוכלים. אם כן זה לא מוקצה בשבת. מוקצה תלוי במציאות הקיימת.

כב. מותר לטלטל 'סושי' בשבת

והנה כיום יש סוגים של דגים שאנשים אוכלים אותם חיים. למשל דג סלמון או טונה וכיו"ב, ואני זוכר לפני כ-15 שנה, הייתי אצל אאמו"ר ואמרתי לו, אבא יש הלכה שדג חי נחשב למוקצה, והנה בימינו השתנה המצב יש דגים חיים שאנשים אוכלים, האם הם ייחשבו למוקצה? ואאמו"ר ענה לי, שאכן זה נחשב למוקצה. מפני שלגבי ביצה חיה אנחנו תופסים שאינה נחשבת למוקצה בגלל שמקצת בני אדם אוכלים אותה כמות שהיא. הנה ביצה שנוולדה ביום טוב היא מוקצה, משמע שאם נולדה ביום אחר מימות השבוע - היא אינה מוקצה בשבת גם כאשר היא ביצה חיה. ויש עוד כמה ראיות שביצה חיה אינה מוקצה בשבת. מה שאין כן דג, שום אדם לא אוכל דג חיים...

אבל אני אמרתי לו, סליחה אבא, [- אני דיברתי איתו שם לא רק לגבי מוקצה אלא גם לגבי דין של בישולי גויים], הנה היום יש סוגים של דגים שהרבה אנשים אוכלים אותם חי. אבל אאמו"ר לא הסכים לשמוע... ואמר לי: "זה לא יכול להיות! מה אתה רוצה להגיד לי שאנשים השתגעו שאוכלים דג חי? איך אפשר לאכול דג חי?"

ואז אמרתי לו, אבא אתה יודע מה זה 'סושי'? והסברתי לו שזה מאכל עם דג חי. אאמו"ר התפלא: "אנשים אוכלים את זה?!" ואני אמרתי לו, שאכן רוב בני אדם אוכלים. אני לא מכיר אנשים שלא אוכלים סושי.

ואז אאמו"ר אמר לי: "אני לא מסכים לענות לך, אני לא מאמין לך... זה לא יכול להיות שאנשים יאכלו דג חי..."

אבל באמת התשובה היא, שסוגי הדגים הללו שאנשים אוכלים אותם חי, הם אינם מוקצה בשבת. ויש מקום לומר שגם אין בהם דין בישולי גויים, ואכמ"ל. אבל קרפיון או מושט או שאר סוגי דגים שלא אוכלים אותם חיים, אני עדיין לא ראיתי אדם שאוכל קרפיון חי. תתנו לו כמה כסף שתתנו לו - הוא לא יסכים... והדגים הללו הם מוקצה כאשר אינם מבושלים.

כג. טלטול דג שאינו מבושל המונח על גלידה במקפא

לאור זאת יש לומר, שאם בשבת בתוך ה'מקפא' יש גלידה ועליה מונח דג שאינו מבושל, ואי אפשר להוציא את הגלידה בלי להוציא את הדג קודם, הרי שתהיה בעיה, כי אסור להזיז את הדג הזה, הוא מוקצה מחמת גופו, ואין בו את ההיתר של צורך גופו או צורך מקומו.

כמו כן יש לומר, שכמו שדג חי אסור בטלטול כי אינו ראוי לאכילה, כך אותו הדבר המצה המיועדת לליל הסדר, מצה שמורה שהיא מצה יקרה יותר, היא נחשבת למוקצה מחמת גופו וגם מחמת חסרון כיס ואסורה בטלטול, אין שום היתר לטלטל את המצה הזו.

אכן מצה רגילה שאוכלים אותה בכל ימות הפסח - מותרת בטלטול בערב פסח שחל בשבת, מפני שדעתו של אאמו"ר מרן צוק"ל היתה שגם לגדולים מותר לאכול מצה. אלא שיש לדון מצד דין אחר, של מוקצה למקצת השבת. אבל זה נושא בפני עצמו ואכמ"ל. אבל על כל פנים היא מותרת לקטנים ולכן מותר לטלטלה.

כד. מצה מבושלת או מטוגנת

שבוע הבא בשיעור אני רוצה לדבר בעניין מצה מבושלת ומצה מטוגנת. אאמו"ר מרן צוק"ל היה מקפיד על זה מאוד, ובמקום להיכנס לכל הבעיות שמשאיר קצת חמץ וצריך לבערו. הוא היה אוכל מצה מטוגנת בביצה. אבל יש כמה פרטי דינים שצריך להבהיר אותם, ובעז"ה נדבר על זה בשבוע הבא.

אני רוצה לברך את כל הקהל, היום יום ראש חודש ניסן, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כמו כן אני מברך את המאזינים של רדיו 'קול ברמה' ששומעים את השיעור. ונסיים במאמר חז"ל (שמות רבה פרשת בא פרק טו): "יבוא ראשון, ויפרע מראשון, וישלח ראשון, ויבנה ראשון, בחודש הראשון" ע"כ. "יבוא ראשון" זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר (ישעיה מד, ו) 'כה אמר ה' אני ראשון ואני אחרון'. ו'יפרע מראשון' זה עשו, שנאמר (בראשית כה, כה) 'ויצא הראשון אדמוני'. ו'ישלח ראשון' - זה משיח, שנאמר (ישעיה מא, כז) 'ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן'. ו'יבנה ראשון', זה בית המקדש, שנאמר (ירמיה יז, יב), 'כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו'. 'בחודש הראשון', זה ניסן שנאמר (שמות יב, ב), 'ראשון הוא לכם לחודשי השנה', בקרוב אמן כן יהי רצון.